

본 콘텐츠 라이선스 및 배포 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (이하 "갑" 또는 "플랫폼")

- **법인명:** 주식회사 넥스트플레이 (NextPlay Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- **연락 담당자:** 이정훈 (content@nextplay.com)

제 2 당사자 (이하 "을" 또는 "제공자")

- **법인명:** 주식회사 오리진 콘텐츠 (Origin Contents Inc.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- **연락 담당자:** 최민준 (licensing@origincontents.com)

(이하 "갑"과 "을"을 개별적으로 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다.)

배경 (RECITALS)

"갑"은 전 세계 "가입자"를 대상으로 다양한 디지털 콘텐츠를 스트리밍, 다운로드 및 기타 방식으로 제공하는 온라인 플랫폼 "NextPlay"(이하 "플랫폼")을 운영하고 있다.

"을"은 [별첨 1] '라이선스 콘텐츠 목록'에 명시된 비디오, 오디오, 텍스트, 이미지 등(이하 "라이선스 콘텐츠")에 대한 저작권 또는 배포 권한 일체를 보유하거나 적법하게 통제할 수 있는 권한을 가진 자이다.

"을"은 "갑"에게 "라이선스 콘텐츠"를 "플랫폼"을 통해 "대상 지역"의 "가입자"에게 배포할 수 있는 권한을 부여하고자 하며, "갑"은 이에 대한 "수익 배분금"을 "을"에게 지급하고, "라이선스 콘텐츠"의 배포 및 이용에 관하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

"을"이 "갑"의 "플랫폼"에 "라이선스 콘텐츠"를 제공(업로드)하거나 "갑"으로부터 "수익 배분금"의 일부라도 수령하는 행위는 본 계약(모든 "플랫폼 정책" 및

\$\$부칙\$\$

포함)의 모든 조항에 최종적으로 동의하는 것으로 간주된다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 계약은 "을"이 "갑"에게 "라이선스 콘텐츠"를 "플랫폼"을 통해 "대상 지역"에서 "허가된 방식"으로 배포, 복제, 전송, 마케팅할 수 있는 라이선스를 부여하고, "갑"은 "라이선스 콘텐츠"의 "상업화"로 발생한 "순매출액"의 일부를 "을"에게 "수익 배분금"으로 지급하며, 이와 관련된 "양 당사자"의 권리, 의무, 책임사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"라이선스 콘텐츠"**: [별첨 1] '라이선스 콘텐츠 목록'에 명시된, "을"이 "갑"에게 제공하는 모든 비디오, 오디오, 텍스트, 이미지, 메타데이터, 자막 파일 및 관련 홍보 자료 일체를 의미한다.
2. **"플랫폼"**: "갑"이 "라이선스 콘텐츠"를 "가입자"에게 제공하기 위해 운영하는 "NextPlay" 온라인 서비스(웹사이트, 모바일 애플리케이션, 스마트 TV 앱 등 현재 또는 장래의 모든 전송 매체 포함)를 의미한다.
3. **"가입자"**: "갑"의 "플랫폼"에 가입하여 "라이선스 콘텐츠"를 이용(시청, 청취, 열람)하는 개인 또는 법인("유료 구독자" 및 "무료 이용자" 포함)을 의미한다.
4. **"라이선스 기간"**: 본 계약 제 12 조에 명시된 본 계약의 유효 기간(최초 기간 및 갱신 기간)을 의미한다.
5. **"대상 지역"**: [별첨 1]에 명시된, "갑"이 "라이선스 콘텐츠"를 배포할 수 있는 지리적 영역(예: 전 세계(Worldwide) 또는 특정 국가)을 의미한다.
6. **"허가된 방식"**: "갑"이 "플랫폼"을 통해 "가입자"에게 "라이선스 콘텐츠"를 제공하는 모든 방식. (i) 스트리밍(Streaming), (ii) 제한된 다운로드(Tethered Download, 예: 오프라인 시청), (iii) 광고 기반 무료 제공(AVOD), (iv) 구독형 유료 제공(SVOD), (v) 건당 유료 제공(TVOD/PPV), (vi) 기타 "갑"이 "플랫폼"에서 제공하는 모든 비즈니스 모델을 포함한다.
7. **"라이선스 권리"**: "라이선스 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 "허가된 방식"으로 "라이선스 콘텐츠"를 이용(복제, 저장, 인코딩, 변환, 공중송신, 전송, 배포, 전시, 공연)하고 "플랫폼"을 홍보하기 위해 "라이선스 콘텐츠"의 일부(클립, 스틸컷 등)를 2차적으로 이용할 수 있는 제 3 조에 따른 "을"의 "갑"에 대한 허락을 의미한다.
8. **"선급금 (MG)"**: "갑"이 "을"에게 "라이선스 권리"의 대가로 제 8 조에 따라 선지급하는 최소보증금을 의미하며, "수익 배분금" 발생 시 우선 차감(Recoup)된다.
9. **"수익 배분금"**: "라이선스 콘텐츠"의 "상업화"로 발생한 "순매출액"을 기준으로, "갑"이 "을"에게 제 8 조에 따라 지급하기로 합의한 금원을 의미한다.
10. **"순매출액 (Net Revenue)"**: "가입자"가 "라이선스 콘텐츠"의 이용(SVOD 구독료, TVOD 결제, AVOD 광고 시청)과 관련하여 "갑"에게 실제로 지급한 총 금액(VAT 제외)에서 제 8 조 제 2 항에 명시된 항목을 공제한 금액을 의미한다.
11. **"마케팅 자료"**: "라이선스 콘텐츠"를 홍보하기 위해 "을"이 "갑"에게 제공하거나 "갑"이 제작(제 10 조 2 항 '나'호)한 모든 자료(포스터, 스틸컷, 예고편, 홍보 문구, "을"의 상표/로고 포함).

12. **"갑"의 IP**: "갑"의 "플랫폼"(소프트웨어, UI/UX, 알고리즘), "갑"의 상표/로고, "플랫폼 데이터", "가입자 데이터", "개선 IP" 등 "라이선스 콘텐츠"를 제외한 모든 구성 요소에 대한 "지식재산권".
13. **"을"의 IP**: "라이선스 콘텐츠" 및 "을"이 "본 계약" 발효일 이전에 보유하였거나 본 계약과 무관하게 독자적으로 개발한 "지식재산권"("을"의 상표/로고 포함).
14. **"플랫폼 데이터"**: "갑"이 "플랫폼" 운영 과정에서 "가입자" 및 "을"로부터 수집하는 모든 데이터(개인정보, 이용 로그, "라이선스 콘텐츠" 시청 기록, 검색 기록, 성능 데이터 등).
15. **"가입자 데이터"**: "플랫폼 데이터" 중 "가입자" 개인을 식별하거나 "가입자"의 이용 행태와 관련된 데이터 일체.
16. **"개선 IP"**: "갑"의 임직원 또는 "갑"의 하도급업체가 "라이선스 콘텐츠"를 기반으로(수정, 편집, 각색) 생성한 "2 차적 저작물" 또는 "을"이 "갑"의 "플랫폼"에 대해 제공한 "피드백"을 기반으로 "갑"이 개발한 개선 사항에 대한 "지식재산권".
17. **"지식재산권"**: 저작권(및 저작인접권), 특허권, 상표권, 영업비밀, 디자인권, 초상권, 퍼블리시티권 등 법률에 의해 보호되는 일체의 무형의 권리.
18. **"기밀 정보"**: 본 계약 제 11 조에 따라 정의된 정보를 의미한다.
19. **"플랫폼 정책"**: "라이선스 콘텐츠"의 전송 사양, 품질 기준(QC), 데이터 처리, "가입자" 응대 등을 규율하기 위해 "갑"이 수립하고 제 16 조 제 3 항 및

\$\$부칙 제 1 조\$\$

에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및

\$\$부칙\$\$

20. **"관련 법률"**: 대한민국의 개인정보 보호법, 정보통신망법, 저작권법, 콘텐츠산업진흥법, 전기통신사업법 등 본 계약의 이행과 관련된 모든 법률.
21. **"영업일"**: "갑"의 본사 소재지(대한민국 서울)의 시중은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미하며, 토요일, 일요일 및 법정공휴일은 제외한다.

제 2 장 라이선스 허여

제 3 조 (라이선스 부여)

1. **독점적 라이선스**: "을"은 "갑"에게 "라이선스 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 "허가된 방식"으로 "라이선스 콘텐츠"를 "플랫폼"을 통해 배포, 복제, 공중송신, 전송, 전시, 공연하고, 이에 부수되는 "마케팅 자료"를 제작, 이용할 수 있는 **독점적(Exclusive)** 라이선스("라이선스 권리")를 부여한다.
2. **독점성의 의미**: "독점적"이라 함은, "라이선스 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 (i) "을"이 "갑" 이외의 제 3 자에게 "허가된 방식"(또는 이와 유사한 방식)으로 "라이선스 콘텐츠"를 제공하는 플랫폼(경쟁 플랫폼)에 이용을 허락하지 않으며, (ii)

"을" 스스로도 "라이선스 콘텐츠"를 해당 방식으로 직접 "가입자"에게 제공하지 않음을 의미한다.

3. **"을"의 유보 권리:** 제 1 항 및 제 2 항의 독점적 라이선스 부여에도 불구하고, "을"은 다음 각 호의 권리를 명시적으로 유보하며, 이는 "갑"에 대한 독점권 침해로 간주되지 않는다: 가. "허가된 방식"(예: 스트리밍) 이외의 방식(예: 실물 DVD 제작/판매, 극장 상영)으로 "라이선스 콘텐츠"를 이용하거나 제 3 자에게 라이선스를 부여할 권리. 나. "대상 지역" 이외의 지역에서 "라이선스 콘텐츠"를 "상업화"할 권리. 다. "을" 소유의 공식 웹사이트/SNS 채널을 통해 "라이선스 콘텐츠"의 일부(예: 3 분 미만의 예고편)를 홍보 목적으로 게시할 권리.
4. **2 차적 저작물 작성권:** "갑"은 "라이선스 콘텐츠"의 자막(Subtitle) 또는 더빙(Dubbing)을 "대상 지역"의 언어로 제작하거나, "플랫폼"의 기술 사양에 맞게 "라이선스 콘텐츠"를 편집(예: 썸네일 제작, 클립 영상 제작, 포맷 변환)하는 등 "라이선스 권리" 행사에 합리적으로 필요한 범위 내에서 "라이선스 콘텐츠"를 수정, 편집, 각색, 2 차적 저작물(자막/더빙 포함)을 작성할 수 있다. (이에 대한 권리 귀속은 제 10 조에 따름)
5. **기술적 조치:** "갑"은 "라이선스 콘텐츠"의 무단 복제, 배포, 유출을 방지하기 위해 "갑"의 "플랫폼"에 합리적인 수준의 기술적 보호 조치(예: 암호화, DRM, 워터마킹)를 적용한다.
6. **"을"의 이용 제한:** "을"은 본 계약이 "독점" 라이선스 계약임을 인지하며, "라이선스 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 "갑"의 독점권을 침해할 수 있는 어떠한 행위(예: 경쟁 플랫폼에 동일 "라이선스 콘텐츠" 제공)도 해서는 안 된다. "을"이 "발효일" 이전에 제 3 자와 체결한 계약이 "갑"의 독점권을 침해하는 경우, "을"은 "발효일"로부터 30 일 이내에 "을"의 비용으로 해당 계약을 해지하거나 "갑"의 독점권이 보장되도록 수정해야 한다.

제 4 조 ("을"의 의무 - 콘텐츠 제공)

1. **콘텐츠 인도:** "을"은 [별첨 1] '라이선스 콘텐츠 목록' 및 "갑"이 수시로 제공하는 "플랫폼 정책"(기술 사양)에 명시된 일정, 형식, 품질 기준에 따라 "라이선스 콘텐츠"의 마스터 파일(고화질 비디오, 오디오, 자막 파일, 메타데이터, "마케팅 자료" 포함) 일체를 "갑"이 지정하는 방식(예: "갑"의 서버)으로 "갑"에게 인도해야 한다.
2. **인도 비용:** "라이선스 콘텐츠"의 인도에 필요한 모든 비용(예: 원본 파일 제작비, 전송비, 하드 드라이브 구매비)은 "을"이 부담한다.
3. **품질 검수(QC):** "갑"은 "을"로부터 "라이선스 콘텐츠"를 인도받은 날로부터 10 영업일 이내에 "플랫폼 정책"의 기술 사양 및 품질 기준에 따라 검수(QC)를 수행한다.
4. **하자 보수:** 검수 결과 "라이선스 콘텐츠"에 기술적 결함(예: 오디오 싱크 불일치, 화질 저하)이나 내용상 오류(예: 자막 오역, 사실관계 오류)가 발견된 경우, "갑"은 "을"에게 즉시 시정을 요구해야 하며, "을"은 자신의 비용으로 5 영업일 이내에

하자를 보수하여 "갑"에게 재인도해야 한다. "갑"이 정당한 사유(품질 미달)로 최종 승인을 거부하는 경우, 해당 "라이선스 콘텐츠"는 인도되지 않은 것으로 간주되며 "갑"은 "수익 배분금" 또는 "선급금" 지급 의무를 부담하지 않는다.

5. **지속적인 지원:** "을"은 "라이선스 기간" 동안 "라이선스 콘텐츠"의 운영(예: "가입자"의 오류 리포트)에 필요한 합리적인 기술 지원을 "갑"에게 제공해야 한다.

제 5 조 ("갑"의 의무 - 플랫폼 운영)

1. **플랫폼 운영:** "갑"은 "갑"의 "플랫폼"을 안정적으로 운영하고 유지보수할 책임을 진다.
2. **배포 노력 (독소 조항 - 재량):** "갑"은 "라이선스 콘텐츠"를 "플랫폼"에 탑재하여 "가입자"에게 제공해야 한다. 단, "라이선스 콘텐츠"의 구체적인 배포 시기, 노출 순서, 마케팅 방식, "허가된 방식"(AVOD/SVOD/TVOD)의 선택, "가입자"에 대한 과금 여부 및 금액은 **전적으로 "갑"의 단독 재량(Sole Discretion)**에 따라 결정된다. "갑"은 "을"에게 "라이선스 콘텐츠"의 최소 노출 횟수, 특정 성과(매출) 또는 마케팅 효과를 보장하지 않는다.
3. **고객 지원:** "갑"은 "플랫폼" 및 "제휴 서비스"의 "최종 사용자"에 대한 1 차 고객 지원(CS) (예: 결제, 계정, 접속 오류 문의)을 "갑"의 비용으로 수행한다. 단, "라이선스 콘텐츠"의 내용(예: 스토리, 오역)과 직접 관련된 문의는 "을"에게 이관할 수 있다.
4. **마케팅:** "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 "플랫폼" 및 "라이선스 콘텐츠"를 홍보하기 위한 마케팅 활동을 수행할 수 있다. "갑"은 "라이선스 콘텐츠" 및 "을"의 상표(제 10 조 2 항 '나'호)를 "플랫폼" 홍보(PR, IR, "플랫폼" 내 추천)에 무상으로 사용할 수 있다.
5. **"플랫폼 정책" 준수:** "갑"은 "플랫폼 정책"에 따라 "플랫폼"을 운영하며, "라이선스 콘텐츠"가 "플랫폼 정책"(예: 유해 콘텐츠 필터링)에 위배된다고 판단하는 경우, "을"에 대한 통지 없이 해당 "라이선스 콘텐츠"의 노출을 즉시 제한하거나 삭제할 수 있다.

제 6 조 (당사자의 진술 및 보증)

1. **상호 보증:** "갑"과 "을"은 각각 상대방에게 본 계약을 체결하고 이행할 적법한 권한 및 자격을 보유하고 있음을 보증한다.
2. **"을"의 보증:** "을"은 "라이선스 기간" 전체에 걸쳐 다음 각 호의 사항이 진실되고 정확함을 "갑"에게 진술하고 보증한다. 가. **권리 보유:** "을"은 "라이선스 콘텐츠"에 대하여 본 계약 제 3 조에 따른 "라이선스 권리"(독점적 배포권, 2 차적 저작물 작성권 포함)를 "갑"에게 부여하는 데 필요한 모든 "지식재산권"(저작권, 실연권, 음반제작자권 등) 및 권한을 적법하게 보유하고 있거나 통제하고 있다. 나. **비침해:** "라이선스 콘텐츠"(및 "마케팅 자료")는 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권, 특허권), 초상권, 퍼블리시티권, 프라이버시권, 명예 등 어떠한 권리도 침해하지 않는다. 다. **제 3 자 권리 처리:** "을"은 "라이선스 콘텐츠"에 포함된 모든 제 3 자

요소(예: 음악, 폰트, 이미지, 스크립트, 출연자(배우, 성우))의 이용과 관련하여, "갑"이 "플랫폼"을 통해 "라이선스 콘텐츠"를 "허가된 방식"으로 이용하는 데 필요한 모든 비용(예: 저작권료, 실연료, 로열티)을 "을"의 비용으로 사전에 모두 처리(Clearance)하였으며, "갑"에게 어떠한 추가적인 지급 의무도 발생하지 않도록 보장한다. 라. **법령 준수**: "라이선스 콘텐츠"는 "대상 지역"의 모든 "관련 법률"(예: 콘텐츠 등급 분류, 방송 심의 규정)을 준수하며, 불법적이거나, 외설적이거나, 미풍양속에 반하는 내용을 포함하지 않는다. 마. **파일 안전성**: 제 4 조 1 항에 따라 "갑"에게 인도되는 "라이선스 콘텐츠"의 마스터 파일에는 바이러스, 멀웨어, 스파이웨어 등 "갑"의 "플랫폼"이나 "가입자"의 시스템에 유해한 코드가 포함되어 있지 않다.

3. **"갑"의 보증 (약화된 보증)**: "갑"은 "갑"의 "플랫폼"을 "관련 법률" 및 업계 표준에 따라 운영하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다할 것을 보증한다. 단, 본 조항은 제 13 조(보증 부인)에 의해 제한된다.

제 7 조 (보증 위반 시 구제)

1. **"을"의 보증 위반**: "을"이 제 6 조 제 2 항의 보증을 위반하여(예: "라이선스 콘텐츠"가 제 3 자의 권리를 침해), "갑"을 상대로 제 3 자의 청구, 소송, 분쟁(이하 "침해 청구")이 제기되거나 "감독 당국"의 제재가 발생하는 경우, "을"은 제 15 조(면책)에 따른 의무를 부담한다.
2. **콘텐츠 교체**: "침해 청구"가 제기되거나 제기될 가능성이 높다고 "갑"이 합리적으로 판단하는 경우, "갑"은 (i) 즉시 해당 "라이선스 콘텐츠"를 "플랫폼"에서 삭제하거나 접근을 차단할 수 있으며, (ii) "을"에게 "을"의 비용으로 해당 "라이선스 콘텐츠"를 비침해 콘텐츠로 즉시 수정 또는 대체할 것을 요구할 수 있다.
3. **계약 해지**: "을"이 제 2 항의 요구를 10 영업일 이내에 이행하지 못하는 경우, "갑"은 본 계약을 즉시 해지하고, 제 8 조 7 항에 따른 "선급금" 전액 환수 및 제 15 조에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.
4. **"갑"의 보증 위반**: "갑"이 제 6 조 제 3 항의 보증("플랫폼" 운영)을 중대하게 위반한 경우, "을"의 유일하고 배타적인 구제 수단은 본 계약을 해지하고, "갑"이 미지급한 "수익 배분금"(해지 시점까지 발생한)의 지급을 청구하는 것이다.

제 3 장 수익 배분 및 정산

제 8 조 (수익 배분 및 지급)

1. **수익 배분**: "갑"은 "라이선스 기간" 동안 "갑"의 "플랫폼"에서 "을"의 "라이선스 콘텐츠"가 "허가된 방식"으로 "상업화"되어 발생한 "순매출액"(제 2 조 10 항)에 [별첨 1] '수익 배분 조건'에 명시된 "수익 배분 비율"(예: "을" 60%, "갑" 40%)을 곱한 금액(이하 "수익 배분금")을 "을"에게 지급한다.
2. **순매출액의 정의 (독소 조항)**: "순매출액"은 "가입자"가 "라이선스 콘텐츠"와 관련하여 "갑"에게 실제 지급한 총 금액(VAT 제외)에서 다음 각 호의 항목을 모두

공제한 금액으로 합니다. 가. **플랫폼 수수료**: 제 3 자 앱 마켓(예: 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어) 또는 결제 대행(PG)사가 부과하는 모든 수수료 (통상 15%~30%). 나. **세금 및 환불**: "가입자"에게 부과된 판매세, 부가가치세 또는 "갑"이 "가입자"에게 지급한 실제 환불액, 취소액, 크레딧. 다. **광고/마케팅 비용**: "갑"이 "라이선스 콘텐츠" 또는 "플랫폼" 전체를 홍보하기 위해 집행한 모든 내부 및 외부 마케팅 비용, 고객 확보 비용(CAC). 라. **콘텐츠 전송 비용 (CDN)**: "라이선스 콘텐츠"를 "가입자"에게 스트리밍하는 데 발생한 모든 CDN(Content Delivery Network) 비용. 마. **운영 및 관리 비용 (독소 조항)**: "플랫폼" 운영, 서버 호스팅, DRM 적용, 고객 지원, 콘텐츠 검수(QC) 등에 소요되는 비용으로서, "갑"이 "을"에게 지급할 "수익 배분금" 계산 시 *****총 매출액의 30%****에 해당하는 금액을 고정적으로 우선 공제. 바. **기타 공제**: "가입자"의 사기 거래(Fraud)로 인한 손실, 외화 환전 수수료 등.

3. **"선급금" (MG)**: (선택적 조항, "IO" 또는 [별첨 1]에 명시된 경우) "갑"은 "을"에게 [별첨 1]에 명시된 "선급금"(MG)을 "라이선스 콘텐츠"의 검수 완료(제 4 조 5 항) 후 30 일 이내에 지급할 수 있다.
4. **선급금 차감 (Recoupment)**: "갑"은 제 3 항에 따라 "선급금"을 지급한 경우, 매 정산 시 "을"에게 지급해야 할 "수익 배분금"(제 1 항)에서 "선급금" 전액이 모두 회수(Recouped)될 때까지 "수익 배분금"의 지급을 보류하고 "선급금"에서 우선 차감(상계)한다. "라이선스 기간"이 종료될 때까지 "선급금"이 전액 회수되지 않더라도, "갑"은 "을"에게 미회수 "선급금"의 반환을 요구할 수 없다(단, 제 8 조 7 항의 경우는 예외).
5. **정산 보고 (독소 조항 - 30 일 이의 제기)**: "갑"은 매월 말일을 기준으로 해당 월에 발생한 "순매출액" 및 "을"에게 지급될 "수익 배분금"(또는 "선급금" 차감 내역)을 산정하여, 익월 30 일 이내에 "을"에게 정산 보고서("플랫폼" 대시보드 내 제공으로 같음 가능)를 제공한다. "을"은 "갑"이 제공한 정산 보고서를 수령한 날(또는 대시보드에 게시된 날)로부터 **30 일** 이내에 해당 보고서의 오류에 대해 구체적인 증빙을 첨부하여 "갑"에게 서면(이메일 포함)으로 이의를 제기해야 한다. "을"이 정당한 사유 없이 **30 일** 이내에 이의를 제기하지 않는 경우, 해당 정산 보고서의 내용에 최종적으로 동의한 것으로 간주하며, 해당 정산 기간에 대한 모든 "수익 배분금" 청구 권리(부정확성에 대한 이의 제기 포함)를 영구적으로 포기한 것으로 간주한다.
6. **지급**: "갑"은 제 5 항에 따라 정산 보고서가 확정된 날로부터 30 일 이내에, "선급금" 차감 후 "을"에게 지급할 "수익 배분금"이 "갑"이 정한 최소 지급액(예: 100,000 원) 이상인 경우, "을"이 지정한 계좌로 해당 금액을 지급한다. (단, "을"은 "갑"에게 적법한 세금계산서를 발행해야 함)
7. **환불 및 환수 (독소 조항)**: "갑"이 "가입자"에게 "라이선스 콘텐츠" 이용료를 환불하는 경우, 해당 환불액은 차기 "수익 배분금" 정산 시 "을"의 "순매출액"에서 공제(또는 "을"에게 청구)된다. 본 계약이 "을"의 귀책사유(예: 제 7 조 보증 위반, 제 13 조 3 항 해지)로 해지되는 경우, "을"은 "갑"에게 (i) 기 지급받은 "수익 배분금"

전액 및 (ii) 기 지급받은 "선급금"(MG) 전액을 "갑"의 통지일로부터 7 일 이내에 "갑"에게 **즉시 반환(환수)**해야 한다.

8. **결제 방식 (자동 갱신):** "갑"이 "을"에게 "선급금" 또는 "수익 배분금"을 지급하는 방식은 "갑"의 표준 지급 정책에 따른다. 만약 본 계약이 제 12 조 제 2 항에 따라 자동 갱신되고 갱신된 기간에 "선급금" 지급이 합의된 경우, "갑"은 "을"에게 "선급금" 지급을 위한 자동 결제 수단 등록을 요구할 수 있으며, "을"은 이에 협조해야 한다.
9. **감사 권한 (제한):** "을"은 "갑"이 제공한 정산 보고서의 정확성을 확인하기 위해 "갑"의 관련 회계 장부(단, "갑"의 다른 콘텐츠 제공자 정보나 "플랫폼"의 전체 수익 정보는 제외)를 감사할 권리를 가진다. 단, (i) 감사는 연 1 회로 한정하며, (ii) "을"은 감사 수행 최소 60 일 전에 "갑"에게 서면 통지해야 하고, (iii) **모든 감사 비용은 "을"이 부담하며**, (iv) "을"은 "갑"의 경쟁사가 아니며 "갑"이 합리적으로 승인한 독립적인 제 3 의 회계 법인을 통해서만 감사를 수행할 수 있고, 해당 회계 법인은 "갑"과 별도의 기밀유지 계약을 체결해야 한다. (v) 감사 결과, "갑"이 "을"에게 지급해야 할 "수익 배분금"이 해당 감사 기간 동안 10% 이상 누락된 것으로 확인되는 경우에 한하여, "갑"은 해당 감사의 합리적인 비용을 "을"에게 상환한다.

제 9 조 ("을"의 보증 - 상세)

1. **권리 보증 (재강조):** "을"은 제 6 조 2 항 '가'호, '나'호, '다'호를 재강조하며, "라이선스 콘텐츠"의 "상업화"에 필요한 모든 권리(음악 저작권, 실연권, 초상권 등)를 "을"의 비용으로 완벽하게 처리(Clearance)하였음을 보증한다. "갑"이 "라이선스 콘텐츠"를 배포함으로 인해 "갑"이 제 3 자(예: 한국음악저작권협회, 출연자)에게 추가적인 비용이나 로열티를 지급해야 하는 의무가 발생하지 않음을 보증한다.
2. **비침해 보증 (약화된 보증 - Paraphrase):** "을"은 "을"이 인지하고 있는 최선의 범위 내에서(To the best of Provider's knowledge), "라이선스 콘텐츠"(제 3 자 요소 제외)가 "발효일" 현재 제 3 자의 대한민국 내 저작권 또는 상표권을 직접 침해하지 않음을 보증한다. 본 보증은 "을"이 알지 못했던 침해 가능성이나, "갑"이 "라이선스 콘텐츠"를 "갑"의 "플랫폼" 또는 제 3 자의 콘텐츠와 결합하여 사용함으로써 발생하는 침해, 또는 "갑"이 제 3 조 4 항에 따라 2 차적 저작물을 작성함으로써 발생하는 침해에는 적용되지 않는다.
3. **"갑"의 검토:** "갑"이 제 4 조 3 항에 따라 "라이선스 콘텐츠"를 검수(QC)하거나 승인하였다는 사실이, "을"의 본 조 또는 제 6 조에 따른 진술 및 보증 의무나 제 15 조에 따른 면책 의무를 경감시키거나 면제하는 것으로 해석되지 않는다.

제 4 장 데이터 및 IP 활용

제 10 조 (데이터 및 IP 소유권)

1. **"갑"의 소유권 (독소 조항):** "갑"은 (i) "갑"의 "플랫폼", "갑"의 IP, (ii) "플랫폼" 운영을 통해 "갑"이 수집하는 모든 "플랫폼 데이터" 및 "가입자 데이터"(제 2 조 14 항, 15 항), (iii) "을"이 "본 계약"을 위해 "갑"의 "플랫폼" 또는 "갑"의 IP"를 기반으로 창작, 수정, 개량하여 개발한 모든 "개선 IP"(제 2 조 16 항)에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"을 "갑"이 독점적으로, 영구히 보유함을 확인한다.
2. **"을"의 소유권:** "을"은 (i) "을"의 IP"(제 2 조 13 항) 및 (ii) "라이선스 콘텐츠"(제 2 조 1 항)에 대한 소유권 및 "지식재산권"을 보유한다.
3. **"을"의 라이선스 부여 (AI 학습) (독소 조항):** "을"은 "갑" 및 "갑"의 계열사, 승계인에게, (i) "을"이 "갑"에게 제공한 "라이선스 콘텐츠", "마케팅 자료", "을"의 IP" 및 "을"의 "기밀 정보" 일체, (ii) "갑"이 제 8 조 5 항에 따라 수집하는 "정산 보고서" 데이터 일체, (iii) "갑"이 제 10 조 1 항에 따라 소유하는 "플랫폼 데이터" 및 "가입자 데이터" 일체를, "본 목적"뿐만 아니라 (a) "갑"의 "플랫폼" 및 "서비스" 개선, (b) 내부 연구, 벤치마킹, (c) "본 목적"과 무관한 "갑"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델의 학습(Training) 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있는, 취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스를 부여한다.
4. **익명화 데이터:** "갑"은 제 3 항의 목적(특히 AI 모델 학습)을 위해 "라이선스 콘텐츠" 및 "가입자 데이터" 등을 비식별화 또는 익명화 처리하여 "을" 또는 특정 개인을 식별할 수 없도록 조치할 수 있으며, 이렇게 생성된 "파생 데이터"(이하 "익명화 데이터")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "갑"에게 영구히 귀속된다. "갑"은 "익명화 데이터"를 "갑"의 사업 목적으로 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다.
5. **"피드백"의 귀속:** "을" 또는 "을"의 임직원이 "갑"의 "플랫폼" 또는 "갑"의 IP"에 대해 "갑"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백(이하 "피드백")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 전적으로, 그리고 영구적으로 "갑"에게 독점적으로 귀속된다. "갑"은 "피드백"을 "을"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 "갑"의 사업 목적으로 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다. "을"은 "피드백"과 관련하여 "갑"에 대해 저작권권을 행사하지 않는다.
6. **"을"의 데이터 접근 (제한):** "갑"은 "갑"의 단독 재량으로 "을"에게 "플랫폼 데이터" 또는 "가입자 데이터"의 일부(요약된 통계)에 대한 접근 권한을 "갑"의 "플랫폼" 대시보드를 통해 "라이선스 기간" 동안 제공할 수 있다. "을"은 해당 데이터를 오직 "을"의 "라이선스 콘텐츠" 성과 분석 및 개선 목적("본 목적")으로만 이용할 수 있으며, "갑"의 사전 서면 동의 없이 이를 제 3 자에게 공개하거나 "을"의 다른 사업(타사 플랫폼 공급 등)에 이용할 수 없다.

제 11 조 (기밀 유지)

1. **기밀 정보의 정의:** "기밀 정보"라 함은 일방 당사자("정보 공개 당사자")가 상대방 당사자("정보 수신 당사자")에게 "본 목적"을 위해 공개하는 모든 기술상, 경영상, 재무상 정보(단, 제 3 항의 예외 제외)를 의미한다.

2. **특정 기밀 정보:** 다음 정보는 명시적인 표기 없이도 "기밀 정보"로 간주된다: 가. "을"의 기밀 정보: "라이선스 콘텐츠"의 비공개 원본, "선급금"(MG) 금액, "수익 배분 비율", "정산 보고서"의 세부 내용 나. "갑"의 기밀 정보: "갑"의 "플랫폼" 비공개 기술, "갑"의 "플랫폼 정책" 비공개 내용, "가입자 데이터", "플랫폼 데이터", 제 8 조 2 항의 공제 항목 세부 내역, 본 계약의 조건
3. **의무:** "정보 수신 당사자"는 "정보 공개 당사자"의 "기밀 정보"를 (i) 오직 "본 계약" 이행 목적을 위해서만(단, 제 10 조 제 3 항의 라이선스는 예외) 사용해야 하며, (ii) "정보 공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자(제 4 조 3 항/제 5 조 3 항의 하도급업체 제외)에게 공개해서는 안 되며, (iii) "기밀 정보" 보호를 위해 선량한 관리자의 주의 의무를 다해야 한다.
4. **접근 제한 및 주의 의무:** "정보 수신 당사자"는 "기밀 정보"에 접근할 필요가 있는 최소한의 임직원(Need-to-Know)에게만 "기밀 정보"를 공개할 수 있으며, 해당 임직원이 본 조와 동등하거나 그 이상의 비밀유지 의무를 부담하도록 조치해야 한다.
5. **예외:** "기밀 정보"에 해당하지 않는 정보는 다음과 같다: (i) 수령 시점에 이미 보유했거나, (ii) 수령 측의 귀책 없이 공개되었거나, (iii) 기밀유지 의무 없이 제 3 자로부터 적법하게 취득했거나, (iv) 기밀 정보와 무관하게 독자적으로 개발한 정보.
6. **예외적 공개:** "정보 수신 당사자"는 법원 또는 정부 기관이 "관련 법률"에 따라 "기밀 정보"의 공개를 명령하는 경우, (법률상 금지되지 않는 한) "정보 공개 당사자"에게 즉시 통지하여 "정보 공개 당사자"가 적절한 보호 조치를 취할 수 있도록 협력해야 하며, 법적으로 요구되는 최소한의 범위 내에서만 정보를 공개해야 한다.
7. **존속:** 본 조의 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 5 년간 유효하게 존속한다. 단, "가입자 데이터" 및 "영업비밀"에 해당하는 "기밀 정보"는 해당 정보가 법적 보호를 받는 한 영구적으로 존속한다.
8. **잔존 지식 (독소 조항):** 본 조의 비밀유지 의무에도 불구하고, "정보 수신 당사자"(특히 "갑")의 임직원이 "정보 공개 당사자"(특히 "을")의 "기밀 정보"(예: "을"의 콘텐츠 제작 노하우, "라이선스 콘텐츠"의 비공개 메타데이터)를 검토하는 과정에서 **특별한 암기 노력 없이 기억(Memory) 속에 남게 된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술(이하 "잔존 지식")**은 "기밀 정보"에 포함되지 않는 것으로 간주한다. "갑"은 "갑"의 임직원이 "잔존 지식"을 "갑"의 "플랫폼" 개선 및 타 콘텐츠 "제공자"와의 협업에 자유롭게 활용하는 것을 금지하지 않으며, "을"은 이러한 활용에 대해 "갑"에게 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제 5 장 계약 기간 및 해지

제 12 조 (계약 기간)

1. **기간:** 본 계약은 "발효일"로부터 효력이 발생하며, [별첨 1] 또는 "주문서"에 명시된 '최초 계약 기간'(예: 3 년) 동안 유효하다(이하 "라이선스 기간").
2. **자동 갱신 (독소 조항):** "최초 계약 기간" 또는 "갱신 기간" 만료 **90 일** 전까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 **1 년** 단위로 동일한 조건(단, "선급금"(MG) 및 "수익 배분 비율"은 제 16 조 제 3 항에 따라 "갭"이 단독으로 변경할 수 있음)으로 **자동 갱신**된다.
3. **"라이선스 콘텐츠"별 기간:** 개별 "라이선스 콘텐츠"의 배포 기간은 "IO" 또는 [별첨 1]에서 별도로 정할 수 있으며, 해당 기간이 "본 계약"의 "라이선스 기간"과 상이한 경우 "IO" 또는 [별첨 1]이 우선한다.

제 13 조 (계약의 해지)

1. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 본 계약상의 중대한 의무(예: "갭"의 제 8 조(수익 배분) 지급 지연, "을"의 제 4 조(콘텐츠 인도) 지연, 제 6 조(보증) 위반)를 위반하고, 30 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을 요구하였음에도 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
2. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산 신청, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지, 또는 주요 자산에 대한 압류/가압류 등 정상적인 계약 이행이 불가능하다고 판단되는 중대한 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
3. **"갭"의 즉시 해지:** "갭"은 "을"이 제 6 조 제 2 항(특히 비침해 보증)을 중대하게 위반하여 "갭"에게 심각한 법적 위험(예: "플랫폼" 전체의 서비스 중단)을 초래했다고 "갭"이 단독으로 판단하는 경우, "을"에 대한 사전 통지 없이 즉시 본 계약을 해지하고 해당 "라이선스 콘텐츠"를 "플랫폼"에서 삭제할 수 있다.
4. **"갭"의 편의 해지 (독소 조항):** "갭"은 "갭"의 단독 재량에 따라, "플랫폼" 전략 변경 등의 사유로, 30 일 전에 "을"에게 서면 통지함으로써 본 계약의 전부 또는 일부("특정 라이선스 콘텐츠")를 언제든지 해지할 수 있다. 이 경우 "을"의 유일한 구제 수단은 해지 시점까지 발생한 "수익 배분금"을 제 8 조에 따라 지급받는 것이며, "을"은 "갭"에게 "선급금"(MG)의 미회수분이나 기대 이익 상실 등 어떠한 추가적인 손해배상도 청구할 수 없다. (제 8 조 7 항 참조)
5. **종료의 효과:** 가. 계약이 종료되는 경우, (i) "갭"은 "플랫폼"에서 "라이선스 콘텐츠"의 배포를 중단하고(단, "가입자"가 기 다운로드한 콘텐츠는 "가입자"의 라이선스 기간 동안 유지될 수 있음), (ii) "을"은 "갭"의 "기밀 정보"를 제 11 조에 따라 반환/파기해야 하며, (iii) "갭"은 "을"에게 미지급된 "수익 배분금"을 제 8 조에 따라 최종 정산한다. 나. 단, 제 10 조 제 3 항(AI 학습 라이선스), 제 10 조 4 항(익명화 데이터), 제 10 조 5 항(피드백), 제 11 조(기밀 유지), 제 14 조(책임 제한), 제 15 조(분쟁 해결) 등 존속 조항은 계속 유효하다.
6. **"을"의 편의 해지 (불가):** "을"은 "갭"의 중대한 귀책사유(제 13 조 1 항)가 없는 한, "라이선스 기간" 동안 "갭"의 사전 서면 동의 없이 본 계약을 중도(편의) 해지할 수

없다. "을"이 본 항을 위반하여 "라이선스 콘텐츠" 공급을 중단하는 경우, "을"은 "갑"에게 (i) 기 지급받은 "선금금"(MG) 전액 환수, (ii) "갑"이 입은 모든 직접 손해 및 간접 손해(제 14 조 1 항의 예외)를 배상해야 한다.

7. **해지 시 데이터 삭제:** 계약이 종료되는 경우, "갑"은 "갑"의 단독 재량에 따라 "플랫폼"에서 "라이선스 콘텐츠" 및 관련 "플랫폼 데이터"를 30 일 이내에 삭제할 수 있다. (단, 제 10 조 3 항, 4 항의 권리는 존속)

제 6 장 책임 제한 및 분쟁 해결

제 14 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 "갑"(및 "갑"의 계열사, 임직원, 하도급업체)은 "을" 또는 제 3 자에게 ****간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)****에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "갑"이 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 "을"의 수익 손실, 이익 상실(기대 수익 배분금 포함), 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실("라이선스 콘텐츠" 원본 손실 포함), "플랫폼" 장애로 인한 손해, 제 3 자로부터의 소송, 과징금, 과태료 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. **"갑"의 책임 상한 (독소 조항 - 6 개월):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반, "을"의 데이터" 유출 등 원인을 불문함)에 대한 "갑"의 총 누적 배상 책임은, 어떠한 경우에도 "을"이 해당 청구의 원인이 된 특정 "라이선스 콘텐츠"와 관련하여 해당 사건 발생 직전 6 개월 동안 "갑"이 "을"에게 본 계약 제 8 조에 따라 실제 지급한 총 "수익 배분금"의 합계액을 초과할 수 없습니다. "갑"이 "을"에게 지급한 "수익 배분금"이 없거나 6 개월 미만인 경우, "갑"의 총 누적 책임은 ****총 오만원(₩50,000)****을 초과하지 않습니다.
3. **책임 제한의 예외:** 본 조 제 1 항 및 제 2 항의 책임 제한 규정은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않습니다. 가. "갑"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 "을"의 직접적인 손해. (단, 이 경우에도 "갑"의 총 누적 배상 책임은 제 14 조 제 2 항의 4 배, 즉 직전 24 개월간 지급한 "수익 배분금"을 초과할 수 없음) 나. 제 11 조(기밀 유지) 의무의 중대한 위반. (단, 이 경우에도 "갑"의 총 누적 배상 책임은 제 14 조 제 2 항의 4 배를 초과할 수 없음) 다. 제 15 조 제 2 항("갑"의 면책 의무)에 따른 제 3 자에 대한 방어 및 배상 의무. 라. "갑"의 제 8 조("수익 배분금") 지급 의무.
4. **구제 수단의 제한 (독소 조항 - 참조 교란):** 제 1 항 및 제 2 항의 규정에도 불구하고, "갑"의 "플랫폼" 장애 또는 "갑"의 "플랫폼 정책" 위반으로 인한 "을"의 손해("수익 배분금" 감소 포함)에 대한 "갑"의 유일한 책임은 ****제 8 조 제 2 항("순매출액" 정의)****에서 정한 바에 따릅니다. "을"은 "플랫폼" 장애로 인한 "수익 배분금" 손실에 대해 본 조에 따른 추가적인 손해배상을 청구할 수 없습니다. (주: 8 조

2 항은 '순매출액' 정의 조항으로, '구제 수단'과 무관함. 이는 '갑'의 플랫폼 장애 시 '을'의 구제수단을 원천 차단하는 참조 교란임)

제 15 조 (면책 및 분쟁 해결)

1. **"을"의 면책 의무 (광범위한 면책):** "을"(제공자)은 다음 각 호의 사유로 인해 "갑"(및 "갑"의 임직원, 계열사, 하도급업체)을 상대로 제기되는 모든 제 3 자의 소송, 청구, 손실, 손해, 책임, 비용 또는 절차(이하 "청구")로부터 "갑"을 방어하고, "갑"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금, 합의금, 법률 비용(합리적인 변호사 비용 포함)을 배상하며 면책시켜야 합니다. 가. "을"이 제 6 조 제 2 항("을"의 보증)을 위반한 경우, 즉 "라이선스 콘텐츠"가 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 상표권, 초상권, 퍼블리시티권 등)을 침해했다는 주장. 나. "을"이 "관련 법률"(예: 콘텐츠 등급 분류, 개인정보 처리)을 위반하여 "갑"에게 과징금, 과태료가 부과되거나 "가입자"로부터 "청구"가 제기된 경우. 다. "라이선스 콘텐츠"의 내용 자체(허위 사실, 명예훼손 등)로 인해 제 3 자가 "청구"를 제기하는 경우. 라. "을"의 고의 또는 과실로 인한 "본 계약"의 위반.
2. **"갑"의 면책 의무:** "갑"(플랫폼)은 "갑"의 "플랫폼" 자체가(단, "라이선스 콘텐츠" 제외) 제 3 자의 "지식재산권"을 침해했다는 "청구"로부터 "을"을 방어하고, "을"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금 및 합리적인 변호사 비용을 배상합니다.
3. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다.
4. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** "본 계약" 또는 "라이선스 콘텐츠"의 배포와 관련하여 "갑"과 "을" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, 법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다. 중재는 **싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)**의 중재 규칙에 따라, 싱가포르에서, 영어로 진행되며, 3 인의 중재인(각 당사자가 1 인씩 지명하고, 지명된 2 인이 제 3 의 의장 중재인을 합의하여 지명)에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.
5. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "을"(제공자)은 "갑"(플랫폼)과의 분쟁을 개별적으로만 해결할 수 있으며, 어떠한 경우에도 집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의합니다.
6. **청구 기한 (독소 조항 - 6 개월):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("을"의 청구에 한함, "수익 배분금" 미지급 청구 또는 제 8 조 5 항의 이의 제기 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간(예: 3 년)에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "을"이 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 6 개월 이내에 제 3 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "을"은 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.

7. **예외:** 제 3 항의 중재 합의에도 불구하고, "갑"은 "갑"의 "지식재산권"(제 10 조) 또는 "기밀 정보"(제 11 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "갑"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다.

제 16 조 (일반 조항)

1. **양도 금지:** "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무("수익 배분금" 채권 포함)를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임할 수 없습니다. "갑"은 "을"에 대한 통지로서 "갑"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.
2. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지는 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 서면(전자우편 포함)으로 발송되어야 합니다.
3. **일방적 계약 변경 (독소 조항):** "갑"은 "갑"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "갑"의 단독 재량으로 "본 계약"(본문,

\$\$부칙\$\$

포함) 또는 제 2 조 제 19 항의 "플랫폼 정책"(
\$

\$\$별첨 1\$\$

의 "수익 배분 비율" 또는 제 8 조 2 항의 "공제 항목" 포함)을 수시로 개정할 수 있습니다.

4. **묵시적 동의:** 제 3 항의 개정 사항은 "갑"이 "을"에게 전자우편으로 통지하거나 "갑"의 "플랫폼" 내 파트너 포털에 15 일간 게시하는 시점으로부터 효력을 발생하며, "을"이 개정 통지 후에도 "갑"의 "플랫폼"에 "라이선스 콘텐츠"를 계속 제공(기존 콘텐츠 유지 포함)하는 경우, "을"은 개정된 계약(변경된 "수익 배분 비율" 포함)에 대해 그 법적 의미를 인지했는지 여부와 관계없이 최종적으로 동의한 것으로 간주합니다. "을"이 개정에 동의하지 않는 유일한 구제 수단은 제 13 조 4 항에 따라 계약을 해지하는 것이나, 이 경우 제 8 조 7 항(선급금 환수)이 적용될 수 있습니다.
5. **완전 계약:** 본 계약(모든 "별첨" 및

\$\$부칙\$\$

포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다.

6. **우선 순위 (참조 교란):** 본 계약의 본문, [별첨 1], [부칙] 간에 상충이 발생하는 경우, **[부칙]**의 내용이 다른 모든 문서에 최우선하여 적용되며, 그 다음으로 "본

계약의 본문"이 [별첨 1]보다 우선하여 적용됩니다. (주: 통상 별첨/IO 가 본문보다 우선하는 것과 반대임)

7. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니합니다.
8. **권리 포기:** 일방 당사자가 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 일부를 포기하더라도, 이는 해당 권리의 포기로 간주되지 않습니다.
9. **관계:** "양 당사자"의 관계는 독립적인 계약자 관계이며, 본 계약의 어떠한 조항도 당사자 간에 파트너십, 조인트 벤처, 대리인 또는 고용 관계를 형성하는 것으로 해석되지 않습니다.

[부칙]

제 1 조 (플랫폼 정책의 지위) "기본 계약" 제 2 조 제 19 항 및 제 16 조 제 3 항에서 언급된 "플랫폼 정책"은 "갑"이 "플랫폼" 포털을 통해 고지하는 별도의 문서(온라인 링크 포함, 예: 콘텐츠 전송 가이드, 품질 기준, 정산 정책)를 의미하며, "갑"은 "을"의 동의 없이 "갑"의 단독 재량으로 해당 정책을 수시로 개정할 수 있습니다. 개정된 정책은 "을"에게 통지된 즉시 본 계약의 일부로 편입되어 "을"의 "라이선스 콘텐츠" 제공 및 "본 계약" 이행에 대한 구속력 있는 기준으로 작용합니다.

제 2 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 10 조 제 3 항 및 제 4 항과 관련하여, "을"(제공자)은 "갑"(플랫폼)이 "플랫폼" 운영, "라이선스 콘텐츠" 배포, 성능 개선, 데이터 백업 및 재해 복구, 그리고 제 10 조 제 3 항에 명시된 "갑"의 AI 모델 고도화의 목적으로 (i) "을"이 제공한 "라이선스 콘텐츠"(개인정보 포함 가능성), (ii) "플랫폼 데이터", (iii) "가입자 데이터"(개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "갑"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 **포괄적으로 동의**합니다.
2. "을"은 이러한 국외 이전 및 처리가 "갑"의 글로벌 "플랫폼" 운영 및 AI 기술력 확보에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전되는 국가, 항목 등)는 "갑"이 단독으로 결정하며, (iii) "갑"이 "을" 또는 "가입자"(정보주체)에게 **"관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 않음**에 동의합니다. "갑"이 "가입자"로부터 필요한 동의를 확보하는 것은 "갑"의 책임이나, "을"은 이에 협력합니다.
3. "을"은 본 부칙 제 2 조의 국외 이전 및 처리에 동의하지 않을 경우, "본 계약" 체결이 불가능함을 확인합니다.

제 3 조 (부칙의 최우선 적용) "기본 계약" 제 16 조 제 6 항에도 불구하고, 본 [부칙]의 내용은 "본 계약"의 본문, [별첨 1]을 포함한 모든 조항에 **최우선하여 적용**되며, 본 [부칙]의 내용과 상충되는 본문 또는 [별첨 1]의 조항은 그 범위 내에서 효력을 상실합니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (플랫폼): 주식회사 넥스트플레이 (인) "을" (제공자): 주식회사 오리진 콘텐츠즈 (인)